

עין משפט
גזר מצוה

ו א מיי פֿ״כ מהלכות מכירה הלכה ד ועיין בהשגות ובמ״מ סמך עשין פז טו״ע ח״מ ס׳ רכב ספקי א׳

רבינו חננאל

ואמרי אי הכי נשאל למוכר למי מהן מכר וממי קבל דמיה ושנינו באומר לא ידעתי ואמר ששניתן תבעוה ממני לקנותה ואמרתיה להן מי שיתן לי דמיה הרי היא מכורה לו ונתן לי א' מהן דמים והא' השליך המעות לפני ולקחו הטילת ואיני יודע מי מהן שנתן ומי שהשליך כגון זה שנינו שניהן נשבעין וחולקין. וכיון שא' הוא שקנה והא' טוען בשקר וחתי הנא שניהן נשבעין ונוטלין מכלל דהאי תנא לא חישי לשבועת שווא של אחד מהן. מהני דלא כבן ננס דאי בן ננס הא חישי וקחי שניהן נוטלין בלא שבועה. דברי בן ננס הן בשבועות פרק כל הנשבעין שבתורה הלכה וחזוני על פנקס. ודחינן אפי' תימא בן ננס [הכא] איכא למימר דלמא תרווייהו בודא אנבהוה וד"ה בקנייתא שניהן כא' קנאוה ואין ביניהן שבועת שווא. תוב אמרי' לימא מהני' דלא סומכוס דאמר ממון שבועה דנתן שור שנתן את הפרה ונמצאת עוברת בצדה וכו', ואמרי' בגמ' אריי אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל [גדול] ברין המוציא מחבירו עליו הראיה. תניא נמי הכי שור שנגנא את הפרה ונמצא עוברת בצדיה ואינו יודע אם עד שלא נגנאה ילדה ואם משנגנאה ילדה משלם ח"צ לפרה ורביע נזק לולד דברי סומכוס וחכ"א המע"ה. ואמרי' אלא מאי מהני' אינה כסומכוס אלא כרבנן אמאי נשבעין והא המוציא מחבירו עליו הראיה אמרי. ופרקי היכא היתפס חד ואידך טעין עליה אמור רבנן המע"ה. הכא דתרווייהו תפסי לה אמרי רבנן חולקין בשבועה. אלא אי אמרת סומכוס השתא ומה התם דלא תפסי תרווייהו וכו'. דברי רבה בר [רב] הונא דאמר אמר סומכוס אפי' ברי וברי בהמחליף פדה בחמור כפי' השואל את הפרה ודבריו ר' חייא בר אבא אמר סומכוס אפי' ברי וברי כרבה בר [רב] הונא בסוף פ' המניח את הכר.

ב:

אי תנא מציאה. משום דמורה ואמר חבראי לאו מידי חסר לכך תפיס אע"ג שיודע שחבירו נמאה ורמו רצנן שזועה עליה כדי שיפרוש אבל מקח וממכר דליכא למימר הכי שאס יודע שחבירו קנאה לא הוי תפיס ומדתפיס בה סבור שלו הוא ונתרנה המוכר כדמסיק לקמן דנקיט זוזי מתרווייהו אימא לא ישבע דמשום שזועה לא יפרוש שהרי סבור הוא לומר אמת קמ"ל דאפ"ה ישבע והיכא שודאי אינו סבור לומר אמת כגון דקא טעין כל אחד אני ארגמיה שאחד מהן טוען שקר בזמיד או כגון שנים אדוקין בשטר דלקמן (דף 1.) התם פשיטא דיחלוקו בשזועה דע"י שזועה ודאי יפרוש דחשיד אממונא לא חשיד אשזועתא: **ולרחוי** זוזי ממאן נקט. פרש"י נשאל למוכר ואע"ג דאין המוכר נאלמן כשאין מקחו צידו כדאי' בעשרה יוספין (קדושין דף עג: ושם ד"ה בדיא) ה"מ דדנקיט מתרווייהו אבל דדנקיט מחד נאלמן אפילו אין מקחו צידו וגרסינן בתר הכי ולא ידעינן ונחנם דחק לפרש כן דהכא פריך שפיר דאע"ג דאין מקחו צידו נאלמן לא כעד אחד וואאי שניהם נשבעין אותו שהמוכר מסייעו יפטר משזועה ואידך ישבע שזועה דאורייתא והשתא גרס שפיר ולא ידע דאי ידע הוה נאלמן כעד אחד ומיהו ה"מ לשנויי דליתיה קמן דנשייליה ור"י מפרש דנשאל להם ממני קנל המוכר המעות שאין אנו חושדין אותו לשקר בזה לומר נתמי והוא לא נתן וגם הם אינם חלוקים אלא למי נתרנה המוכר אבל נגמית המעות אינם חלוקין: **לימא** מהני' דר"א כבן ננס. מניינו למימר יודע שפיר דמתני'

אפשר דתרווייהו צהדי הדדי אגבהוה ומ"מ פריך שיחלוקו בלא שזועה אחרי שאפשר בלא לידי שזועת שוא ומשני התם ודאי איכא שזועת שוא: **התם דר"א תפסי** תרווייהו. כ"א האחד ואע"ג דאפי' צעומדת בנאס אית להו לרבנן המוניא מחבירו עליו הראיה מ"מ מיקרי האחד תפיס מחמת חזוקת מריה קמא ואית דגרס התם דחד מינייהו הוא: **היכא דאיכא דררא דממונא**. פירוש שצנא טענותיהם יש ספק לב"ד דיש לאחד תביעה על חבירו בלא טענותם כגון צשור שנגנא את הפרה (ב"ק דף מו.) ומחליף פרה בחמור⁽¹⁾ אחרי שהספק נולד מעצמו דין הוא שיחלוקו אפילו בלא שזועה: **ומה התם דאיכא דררא דממונא**. ואיכא למימר כולה דמר. לא פריך אלא אי סומכוס ס"ל כרבנן דבן ננס דלא חישי לשזועת שוא דלבן ננס אדרבה היכא דאיכא למימר כולה דמר פלגי בלא שזועה משום דאיכא צודאי שזועת שוא: **ומה התם דאיכא דררא דממונא**. בפרק ח"ה (ב"ב דף לה. ושם) גבי ארצא דאמר רב נחמן כל דאלים גבר פריך מהמחליף פרה בחמור דיחלוקו ומשני התם איכא דררא דממונא ולא פריך ומה התם דאיכא דררא דממונא ואיכא למימר כולה דמר יחלוקו גבי ארצא דאיכא למימר דתרווייהו הוא ואין חולקין אלא כל דאלים גבר כדפריך הכא היינו משום דלענין חלוקה סברת דררא דממונא אכל היא טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענותם דין שיחלוקו אבל ארצא אע"ג דאפשר דתרווייהו היא כיון דליכא דררא דממונא ואין אוחזין הוי דינא כל דאלים גבר אבל לענין שזועה אין מועיל סברת דררא דממונא לחלוק בלא שזועה אחרי שהוא צודאי של אחד מהם סברא הוא שיחלוקו בשזועה אולי יודה אחד מהם:

התם

היכא דאיכא דררא דממונא. פירוש שצנא טענותיהם יש ספק לב"ד דיש לאחד תביעה על חבירו בלא טענותם כגון צשור שנגנא את הפרה (ב"ק דף מו.) ומחליף פרה בחמור⁽¹⁾ אחרי שהספק נולד מעצמו דין הוא שיחלוקו אפילו בלא שזועה:

ומה התם דאיכא דררא דממונא. ואיכא למימר כולה דמר. לא פריך אלא אי סומכוס ס"ל כרבנן דבן ננס דלא חישי לשזועת שוא דלבן ננס אדרבה היכא דאיכא למימר כולה דמר פלגי בלא שזועה משום דאיכא צודאי שזועת שוא:

ומה התם דאיכא דררא דממונא. בפרק ח"ה (ב"ב דף לה. ושם) גבי ארצא דאמר רב נחמן כל דאלים גבר פריך מהמחליף פרה בחמור דיחלוקו ומשני התם איכא דררא דממונא ולא פריך ומה התם דאיכא דררא דממונא ואיכא למימר כולה דמר יחלוקו גבי ארצא דאיכא למימר דתרווייהו הוא ואין חולקין אלא כל דאלים גבר כדפריך הכא היינו משום דלענין חלוקה סברת דררא דממונא אכל היא טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענותם דין שיחלוקו אבל ארצא אע"ג דאפשר דתרווייהו היא כיון דליכא דררא דממונא ואין אוחזין הוי דינא כל דאלים גבר אבל לענין שזועה אין מועיל סברת דררא דממונא לחלוק בלא שזועה אחרי שהוא צודאי של אחד מהם סברא הוא שיחלוקו בשזועה אולי יודה אחד מהם:

התם

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

דמורה ואמר. מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפט: **לאו מידי חסר**. אינו מפסיד כלום בנחס בזה לו ואף בלא טורח: **אכל מקח וממכר דליכא למימר הכי**. ואע"ג שזה גם הוא נתן את המעות למוכר כדאוקמינן לקמן דנקט מתרווייהו חד מדעתיה וחד בע"כ וכשיחלוקו יטול זה חצי מעותיו וזה חצי מעותיו אפ"ה חסרון הוא אכלו דאי לא הוה לריך לה לא הוה מהדר אצתרה למזונה וזה שצא לחלוק וליתן חצי דמים שלא כדין מחסרו: **דמי קא יסיצנא**. דמים אני רוצה ליתן: **אכל מניאה דליכא למימר**. חברי ילך וימנא אחרת זה ודאי מחסרו ממון:

ולחוי זוזי ממאן נקט. נשאל את המוכר ממני קיבל דמיה דתניא בקדושין (דף עג:) נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. ואע"ג דמסיים צד"א שמקחו צידו אבל אין מקחו צידו אינו נאלמן שלא נתן לב דבצר כל כך להיות זכור מאחר ששניהם חזרו אחריז צפיסוק דמיה הא אוקימנא התם דדנקט זוזי מתרווייהו מחד מדעתיה ומחד בע"כ כיוון דלא עליה רמיא לאסהודי לא דק כולי האי להיות מזהר משהלכו מלפניו הי מדעתיה וחי בע"כ אבל היכא דלא קיבל דמים אלא מחד מידכר דכיר ליה: **לא לריכא דנקט זוזי מסרווייהו**. ה"ג ולא ידעינן מהי מדעתיה ומהי **בעל כורחיה**. ולא גרסי' ולא ידע דאפי' ידע בזו אין המוכר נאלמן משהלכו דמיוקי התם: **מסני'**. דמשבע לתרווייהו וחד משעבד לשקירא: **דלא רבן ננס**. בנמכת שבועות (דף מה.) גבי חנוני על פנקסו: **אלו ואלו**. באין לב"ד על מנת לישבע אחד מהם לשוא אחר בעל הבית לחנוני מן לבני חטים צדיגר ועלי לשלם או לפועלים בסלע מעות שאני חייב בצכרס ועלי ליתן סלע הוא אומר נתמי והוא אומר לא נטלתי ושניהם תובעין את צעה"צ שניהם נשבעין ונוטלין מצעל הבית אחר בן ננס כיצד אלו ואלו באין לידי שזועת שוא אלא שניהם נוטלין בלא שזועה: **אימור צהדי** הדדי

אגבהוה. למציאה וכל אחד ואחד סבור איני האגבהתיה תחילה וכולה שלי וכי משתבע על חזיה קושטא משתבע. ולענין מקח וממכר נמי שמה לשניהם נתרנה: **כסומכוס**. צבצא קמא גבי שור שנגנא את הפרה ומנאל עוברת בצדה (דף מו.): **עלוי פראיה**. צעדים ואי לא לא גבי מידי והכא חולקין [בשזועה]: **ה"ג אי אמרס בשלמא רבנן הסס דלא ספסי** תרווייהו **אמור רבנן נו'** **הכא דספסי תרווייהו פלגי בשזועה** **אלא אי אמרס סומכוס ומה הסס דלא ספסי תרווייהו אמר סומכוס פלגי בלא שזועה** **הכא דספסי תרווייהו לא כל סקן: תרווייהו ספסי**. ואין כאן מוניא מחבירו: **בשזועה פלגי לה**. כיון דמחסר גוציינא במה שחבירו תופס דהאי תפיס כצולה והאי תפיס [כצולה]⁽¹⁾ לא קיס להו לרבנן להוציא ממון מחזקתו צכדי כדאמר' התם לרבנן דצעי ראהי הנריכוס שזועה: **שמא ושמא**. כי התם דקחני נמאל עוברת בצדה ואין ידוע אם עד שלא ילדה נגחה אם משילדה נגחה ולא מת הולד מחמת הנגיחה אלא מאליו וכיון דכל חד שמא טעין ליכא למרמי עלייהו שזועה: **דרבה צר רב הונא**. בפרק השואל לקמן (דף ק:). **דררא דממונא**. חסרון ממון. שאס יפרע זה שלא כדין הוי חסרון ממון ואס נפטרנו שלא כדין נמנא זה חסר ולד פרתו: **ומה הסס דאיכא דררא דממונא נו'**. איזה מהן שמפסיד החצי שלא כדין אתה מחסרו ממון:

ואיכא

מסורת הש"ס

(א) קדושין עד., ט) שזועות מה., א) [ב"ק לה: וש"נ], (ז) שם לה: [ע"ש] (ודף מו.) לקמן ק.: י) [רש"י], (1) [לקמן ק.].

הגהות הב"ח

(א) גב' ואי תנא מקח וממכר ה"א התם הוא דרמו:

מוסף רש"י

ולחוי זוזי ממאן נקט. קא ס"ד שלא קיבל מעות אלא מאחד מהם, הא ודאי מדכיר דכיר זוזי דמאן קיבל ליתבצו דאיטו משקר (קדושין עד.), כיצד אלו ואילו באין לידי שבועת שווא. כאן לב"ד לישבע שבועת שוא מביניהם, דליתבצו דאיטו משקר (שבועות מה.), אמר סומכוס אפילו ברי וברי. דשניהם טוענים טענת ברי, ואפילו היכי דנשבע טוען ברי לי שאני חייב ואפילו הכי כיון דלמי דינא מספקא מאן קאמר קושטא חולקין (ב"ב לה.).